

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL

(Division de la santé et de la sécurité du travail)

Région : Laval
Dossier : 610916-61-1607
Dossier CNESST : 142476787

Laval, le 16 février 2017

DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF : Philippe Bouvier

Agapito Alvizuri Poma
Partie demanderesse

et

CSSS Bordeaux Cartierville Saint-Laurent
Partie mise en cause

DÉCISION

[1] Le 5 juillet 2016, monsieur Agapito Alvizuri Poma (le travailleur) dépose au Tribunal administratif du travail un acte introductif par lequel il conteste une décision de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) rendue le 10 juin 2016 à la suite d'une révision administrative.

[2] Par cette décision, la Commission confirme sa décision initiale rendue le 15 mars 2016 et déclare que l'indemnité de remplacement du revenu du travailleur doit être établie sur la base du revenu brut annuel assurable de 34 671,54 \$.

[3] L'audience s'est tenue à Laval le 6 janvier 2017 en présence du travailleur et de sa représentante. Le CSSS Bordeaux Cartierville Saint-Laurent (l'employeur) est

également présent et représenté par procureure. La cause a été mise en délibéré à cette date.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[4] Le travailleur demande au Tribunal administratif du travail de déclarer que son revenu brut annuel pour calculer l'indemnité de remplacement du revenu doit être fixé à 42 621,00 \$.

LA PREUVE

[5] Depuis 2005, le travailleur occupe un poste de préposé aux bénéficiaires pour le compte de l'employeur. Le 23 avril 2014, il se blesse au dos en changeant le matin la culotte d'une patiente.

[6] Au moment de la survenance de la lésion, le travailleur est détenteur d'un poste à temps partiel. À cet égard, au moment de l'audience, les parties font les admissions suivantes :

1. Le Travailleur occupe un poste de préposé aux bénéficiaires chez l'Employeur depuis le 9 mars 2005;
2. En date du 23 avril 2014, soit la date de la lésion professionnelle, le Travailleur était détenteur d'un poste à temps partiel chez l'Employeur pour lequel son contrat de travail prévoyait un horaire de vingt-neuf (29) heures par période de paie, soit quatorze heures et demi (14,5) par semaine;
3. Par contre, les heures réellement effectuées par le Travailleur démontrent que ce dernier travaillait effectivement pour l'Employeur à raison d'une moyenne de vingt-neuf (29) heures par semaine;
4. Pour la catégorie de poste occupé par le Travailleur, les titulaires de poste à temps plein travaillent pour un total de trente-six heures et quart par semaine (36,25);
5. La CNESST a reconnu le montant de trente-quatre-mille-six-cent-soixante-et-onze dollars et cinquante-quatre sous (34 671,54\$) comme salaire annuel brut du Travailleur chez l'Employeur au moment de sa lésion professionnelle. Ce montant n'est pas contesté par les parties dans le cadre du présent dossier;

[...]

[7] Dans sa réclamation à la Commission, le travailleur indique qu'il occupe plus d'un emploi et qu'il a des revenus bruts annuels de 46 000,00 \$. Quant à la détermination de la base salariale du travailleur, la Commission consigne aux notes évolutives du dossier, le calcul suivant :

Base de salaire:

Selon le contrat de travail: $22.93\$h \times 29h \times 52.14 = 34\,671.54\$$

Selon les 12 derniers mois : 33 761.77\$

Le plus avantageux est le contrat de travail

Nous retenons donc 34 671.54\$ comme base de salaire selon l'art. 67 de la LATMP

[8] En audience, le travailleur explique qu'il occupe également un emploi de plombier, soit d'apprenti plombier, et ce, depuis 2012. Au cours de cette année-là, il a notamment travaillé pour les compagnies R.D Mécanique, le Groupe Centco inc., Plomberie Eau inc. et Plomberie C.C.D.G. Il ajoute qu'il a travaillé pour ces trois dernières entreprises en 2013 et en 2014.

[9] Le travailleur précise qu'en 2013, il a travaillé pour la Plomberie Eau inc. du 26 août au 1^{er} octobre et pour la Plomberie C.C.D.G. du 25 octobre 2013 au 11 janvier 2014. Les cessations d'emploi déposées en preuve confirment le témoignage du travailleur. Ce dernier affirme qu'en avril, le propriétaire de la compagnie Plomberie C.C.D.G l'a appelé pour travailler mais il a refusé car le travail est trop lourd en raison de sa condition. D'ailleurs, le copropriétaire de la compagnie, monsieur Cristian Dinamarca, écrit une lettre le 10 octobre 2016 dans laquelle il mentionne :

J'affirme que monsieur Agapito Alvizuri Poma apprenti de plomberie première année, numéro de carte est : 5949-6661, était à mon emploi en 2013 et 2014. Cependant, le mois d'avril 2014 j'ai appelé monsieur pour qu'il revienne au travail après un moment de ralentissement du travail. Monsieur a toujours été mon employé même au moment du ralentissement. [sic]

[10] Le travailleur mentionne qu'il n'a jamais retravaillé dans le domaine de la plomberie depuis janvier 2014. Il a cessé à cette date parce qu'il y avait trop de neige sur le chantier où il travaillait. Depuis mai ou juin 2016, il occupe à temps plein le poste de préposé aux bénéficiaires.

[11] Selon les documents fiscaux déposés en preuve, le travailleur a reçu, en 2013, des gains de 3 145,70 \$ de Plomberie Eau inc.; de 4 492,89 \$ de Plomberie C.C.D.G et de 8 366,18 \$ du Groupe Centco inc. En 2014, il a fait 310,09 \$ alors qu'il était à l'emploi de Plomberie C.C.D.G.

LES MOTIFS

[12] Le Tribunal administratif du travail doit déterminer quel est le revenu brut du travailleur à partir duquel la Commission doit calculer son indemnité de remplacement du revenu.

[13] La détermination de l'indemnité de remplacement du revenu auquel a droit un travailleur victime d'une lésion professionnelle s'établit à 90 % de son revenu net jusqu'à concurrence d'un maximum annuel assurable. Or, pour arriver à ce revenu net, le législateur a prévu différentes méthodes pour calculer le revenu brut d'un travailleur à partir duquel sera calculé son revenu net et enfin le montant des indemnités de remplacement du revenu auquel il a droit.

[14] L'article 67 de la *Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles*¹ (la loi) constitue la règle générale de calcul du revenu brut d'un travailleur. Cet article énonce ceci :

67. Le revenu brut d'un travailleur est déterminé sur la base du revenu brut prévu par son contrat de travail et, lorsque le travailleur est visé à l'un des articles 42.11 et 1019.4 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), sur la base de l'ensemble des pourboires que le travailleur aurait déclarés à son employeur en vertu de cet article 1019.4 ou que son employeur lui aurait attribués en vertu de cet article 42.11, sauf si le travailleur démontre à la Commission qu'il a tiré un revenu brut plus élevé de l'emploi pour l'employeur au service duquel il se trouvait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle ou du même genre d'emploi pour des employeurs différents pendant les 12 mois précédant le début de son incapacité.

Pour établir un revenu brut plus élevé, le travailleur peut inclure les bonis, les primes, les pourboires, les commissions, les majorations pour heures supplémentaires, les vacances si leur valeur en espèces n'est pas incluse dans le salaire, les rémunérations participatoires, la valeur en espèces de l'utilisation à des fins personnelles d'une automobile ou d'un logement fournis par l'employeur lorsqu'il en a perdu la jouissance en raison de sa lésion professionnelle et les prestations en vertu de la Loi sur l'assurance parentale (chapitre A-29.011) ou de la Loi sur l'assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23).

1985, c. 6, a. 67; 1997, c. 85, a. 4; 2001, c. 9, a. 125.

[15] Cette règle générale énonce que le revenu brut du travailleur correspond au revenu brut prévu à son contrat de travail ou à un revenu brut plus élevé qu'il aurait gagné au cours des 12 mois précédant le début de son incapacité. Le second alinéa de cet article établit les différentes gratifications ou modalités rémunératrices qui peuvent être prises en compte pour établir un revenu brut plus élevé.

[16] La preuve d'un revenu brut plus élevé au cours des 12 mois précédant la lésion passe par l'une ou l'autre des voies suivantes : soit que le travailleur établisse un revenu plus élevé que ce qui est prévu à son contrat de travail dans le cadre de l'emploi qu'il exerce au moment de sa lésion ou encore soit qu'il fasse la preuve qu'il a exercé, dans les 12 mois précédents, un emploi d'un même type que celui exercé au moment de la lésion dont la rémunération est plus élevée.

¹ RLRQ, c. A-3.001.

[17] Dans le dossier sous étude, le travailleur n'a pas fait cette preuve. D'une part, il n'a pas démontré que dans les 12 mois antérieurs à sa lésion professionnelle, il a obtenu dans le cadre de son emploi de préposé aux bénéficiaires, des revenus plus élevés que ce que prévoit son contrat de travail. D'autre part, bien que le travailleur ait fait la preuve de revenus provenant de ses emplois de plombier, ceux-ci ne peuvent être pris en considération en vertu de l'article 67 de la loi puisque l'emploi de plombier n'est pas un même genre d'emploi que celui de préposé aux bénéficiaires.

[18] Par ailleurs, la représentante du travailleur demande au Tribunal d'appliquer l'article 75 de la loi pour calculer le revenu brut du travailleur afin d'inclure dans celui-ci les revenus obtenus, à titre de plombier, dans les 12 mois précédent sa lésion professionnelle. Selon la représentante du travailleur, ajouter ces revenus au revenu brut du travailleur représente une méthode de calcul plus équitable du revenu brut.

[19] De fait, l'article 75 de la loi permet de calculer le revenu brut du travailleur en employant une autre méthode que celles édictées par les articles 67 à 74 de la loi. Cet article 75 de la loi énonce ce qui suit :

75. Le revenu brut d'un travailleur peut être déterminé d'une manière autre que celle que prévoient les articles 67 à 74, si cela peut être plus équitable en raison de la nature particulière du travail de ce travailleur.

Cependant, le revenu brut ainsi déterminé ne peut servir de base au calcul de l'indemnité de remplacement du revenu s'il est inférieur à celui qui résulte de l'application de ces articles.

1985, c. 6, a. 75.

[20] Deux courants jurisprudentiels animent le Tribunal quant à l'interprétation de cette disposition législative. Une première interprétation assimile l'article 75 de la loi à une disposition résiduaire qui ne s'applique que dans la mesure où la situation du travailleur ne correspond pas à l'une ou l'autre des situations prévues aux articles 67 à 74 de la loi². Une seconde interprétation considère qu'il est possible de recourir à l'article 75 de la loi pour le calcul du revenu brut d'un travailleur même si la situation du travailleur est couverte par les articles 67 à 74 de la loi.

[21] Le Tribunal administratif du travail privilégie cette seconde interprétation de l'article 75 de la loi compte tenu du libellé même de cette disposition. En effet, en employant les termes « *d'une manière autre que celle que prévoient les articles 67 à 74* » le législateur reconnaît que les dispositions spécifiques du calcul du revenu s'appliquent, mais offre la possibilité d'emprunter une autre méthode de calcul du revenu brut qui serait plus avantageuse, et ce, à certaines conditions.

² *Hamel et Distributions Alimentaires Marquis inc.*, C.L.P 378887-62-0905, 1^{er} février 2010, D. Beauregard; *Paul et Embouteillage Coca-Cola Itée*, 2011 QCCLP 5293.

[22] Ainsi, l'utilisation d'une autre méthode de calcul du revenu brut d'un travail que celles prévues aux articles 67 à 74 de la loi sera permise lorsque cette méthode s'avère plus équitable pour le travailleur, et ce, en raison de la nature particulière du travail. Le Tribunal administratif du travail estime que ces deux conditions sont liées et signifient que la méthode de calcul utilisée doit refléter le plus possible la réalité économique du travailleur d'où cette notion d'équité. Toutefois, cette équité doit reposer sur des conditions spécifiques liées à l'exercice du travail et non sur une simple opération mathématique sans lien avec la réalité du travail.

[23] Dans le dossier sous étude, le Tribunal convient que sur le plan de l'équité, il y aurait lieu de comptabiliser au revenu brut du travailleur ses revenus à titre de plombier. Toutefois, l'application de l'article 75 de la loi exige également la preuve que cette autre méthode de calcul s'impose en raison de la nature particulière du travail. Or, le travailleur n'a pas démontré en quoi la nature particulière de son travail de préposé aux bénéficiaires justifierait d'inclure dans son revenu brut ses revenus reçus à titre de plombier.

[24] Par ailleurs, la représentante de l'employeur soutient également que l'article 68 de la loi s'applique sans donner d'indications sur quelle base ou encore dans quelle perspective. Cet article énonce ce qui suit :

68. Le revenu brut d'un travailleur saisonnier ou d'un travailleur sur appel est celui d'un travailleur de même catégorie occupant un emploi semblable dans la même région, sauf si ce travailleur démontre à la Commission qu'il a tiré un revenu brut plus élevé de tout emploi qu'il a exercé pendant les 12 mois précédant le début de son incapacité.

Le deuxième alinéa de l'article 67 s'applique aux fins d'établir un revenu brut plus élevé.

1985, c. 6, a. 68.

[25] Le Tribunal administratif du travail considère que cette disposition ne s'applique pas au dossier sous étude puisqu'il n'y a aucune preuve que le travailleur est un travailleur saisonnier ou sur appel que ce soit à titre de plombier ou de préposé aux bénéficiaires.

[26] De fait, le Tribunal rappelle qu'un emploi saisonnier se caractérise par sa durée régulière, répétitive, mais limitée à certaines périodes précises dans l'année en raison de considérations d'ordre climatique, social ou administratif³. Dans l'affaire *Larocque et Ray A. Thompson Camionnage Ltée*⁴, la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles a considéré que le secteur de la construction ne pouvait pas constituer une industrie saisonnière. Dans cette perspective, le Tribunal estime que l'emploi de plombier n'est pas un emploi saisonnier.

³ *Naud et Aménagement BJS inc.* [2006] C.L.P. 620.

⁴ C.A.L.P. 28077-07-9104, le 28 septembre 1994.

[27] Par ailleurs, dans l'affaire *C.S. Brooks Canada inc. et Lussier*⁵, la Commission des lésions professionnelles retient qu'un travailleur sur appel est un travailleur lié par un contrat de travail afin d'assurer à l'employeur une certaine disponibilité. Or, le Tribunal considère que le travailleur n'est pas un travailleur sur appel tant à titre de plombier que de préposé aux bénéficiaires.

[28] Le Tribunal administratif du travail considère que le travailleur ne peut, à titre de plombier, être considéré que comme un travailleur sur appel puisqu'aucun contrat de travail ne le lie à un employeur. De fait, le travailleur a déposé en preuve différentes cessations de fin d'emploi témoignant de la rupture de lien d'emploi notamment avec la compagnie Plomberie C.C.D.G. De plus, ce n'est pas parce que le travailleur a été appelé à une occasion pour travailler à titre de plombier que cela fait de lui un travailleur sur appel notamment en l'absence de lien d'emploi.

[29] Enfin, les admissions faites par les parties font en sorte qu'à titre de préposé aux bénéficiaires, le travailleur doit être considéré comme un travailleur à temps partiel et non un travailleur sur appel.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL :

REJETTE la contestation de monsieur Agapito Alvizuri Poma, le travailleur;

CONFIRME la décision de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail rendue le 10 juin 2016 à la suite d'une révision administrative;

DÉCLARE que le montant de l'indemnité de remplacement du revenu du travailleur doit être établi sur la base du revenu brut annuel de 34 671,54 \$.

Philippe Bouvier

Mme France Morin
C.S.N.
Pour la partie demanderesse

⁵ [2004] C.L.P. 267.

M^e Laurence Dubois
CIUSSS N.Î.M. (CONTENTIEUX)
Pour la partie mise en cause

Date de l'audience : 6 janvier 2017

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL

(Division de la santé et de la sécurité du travail)

Région : Laval
Dossier : 610916-61-1607
Dossier CNESST : 142476787

Laval, le 28 février 2017

DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF : Philippe Bouvier

Agapito Alvizuri Poma
Partie demanderesse

et

CSSS Bordeaux Cartierville Saint-Laurent
Partie mise en cause

DÉCISION RECTIFIÉE

[1] Le Tribunal administratif du travail a rendu le 16 février 2017, une décision dans le présent dossier;

[2] Cette décision contient une erreur d'écriture qu'il y a lieu de rectifier en vertu de l'article 48 de la *Loi instituant le Tribunal administratif du travail* RLRQ, c. T-15.1. (la LITAT).

[3] Au paragraphe 24, nous lisons :

Par ailleurs, la représentante de l'employeur soutient également que l'article 68 de la loi s'applique sans donner d'indications sur quelle base ou encore dans quelle perspective. [...]

[4] Alors que nous aurions dû lire à ce paragraphe :

Par ailleurs, la représentante du travailleur soutient également que l'article 68 de la loi s'applique sans donner d'indications sur quelle base ou encore dans quelle perspective. [...]

Philippe Bouvier

Mme France Morin
C.S.N.
Pour la partie demanderesse

M^e Laurence Dubois
CIUSSS N.Î.M. (CONTENTIEUX)
Pour la partie mise en cause